

BEOS-2509/25

Warszawa, 9 stycznia 2026 r.

Do druku nr 2032

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU
L. dz. SPS-111.020.376.16.2025
Data wpływu 09.01.2026r.

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(druk sejmowy nr 2032)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Z uzasadnienia projektu ustawy i deklarowanych skutków regulacji (DSR) wynika, że Wnioskodawcy wskazali na problem systemowej nierówności w zakresie uprawnień pracowniczych między pracownikami instytucji kultury a pracownikami sfery budżetowej, wynikający z obecnego stanu prawnego. Kluczową przyczyną tej nierówności jest to, że instytucje kultury – mimo wykonywania zadań publicznych i przynależności do sektora finansów publicznych¹ – nie są w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² jednostkami budżetowymi. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są wyłącznie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej. Instytucje kultury osobowość prawną posiadają, a więc z mocy prawa pozostają poza zakresem stosowania ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej³ (dalej: ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym), określającej uprawnienia do tzw. trzynastki.

W ocenie Wnioskodawców prowadzi to do utrwalenia trwałej i normatywnie ugruntowanej nierówności w systemie wynagradzania, obejmującej znaczną grupę zawodową – ok. 86,5 tys. pracowników instytucji kultury, w większości zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Pomimo realizacji zadań o istotnym znaczeniu

¹ Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy o finansach publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury są podmiotami tworzącymi sektor finansów publicznych.

² Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.

³ Dz. U. z 2025 r. poz. 560.

społecznym pracownicy ci nie posiadają ustawowo zagwarantowanego prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które przysługuje pracownikom jednostek budżetowych i innym grupom finansowanym ze środków publicznych. W konsekwencji ewentualne świadczenia o podobnym charakterze mogą być przyznawane jedynie uznaniowo, na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych organizatorów, co prowadzi do zróżnicowania sytuacji pracowniczej między instytucjami.

Wnioskodawcy wskazują również, że utrzymanie obecnego stanu prawnego skutkuje pogłębianiem poczucia nierówności i niesprawiedliwości w środowisku kultury, obniża atrakcyjność zatrudnienia, zwiększa rotację kadr i może prowadzić do osłabienia stabilności instytucji kultury, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

W celu rozwiązania wskazanych problemów Wnioskodawcy proponują nowelizację ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej⁴.

Zgodnie z dodawanym art. 31e zmienianej ustawy pracownikowi instytucji kultury przysługiwałaby nagroda roczna w wysokości 1/12 wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Nagroda roczna przysługiwałaby pracownikowi, który pracował w instytucji kultury co najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych (art. 1 projektu).

Proponowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. (art. 2 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy wskazują, że w toku prac nad projektem rozważano kilka wariantów rozwiązania problemu braku prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników instytucji kultury. Dyskusje prowadzone były m.in. w środowisku dyrektorów i dyrektorek instytucji kultury oraz menedżerów kultury. Alternatywne rozwiązania prezentowano również w ramach działań Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury. Brano pod uwagę kilka rozwiązań legislacyjnych, m.in. zmiany w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Zdecydowano się na wariant zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W państwach członkowskich UE przyjęto zróżnicowane rozwiązania w zakresie wypłacania pracownikom, w tym osobom zatrudnionym w instytucjach kultury, dodatkowych wynagrodzeń rocznych. W niektórych państwach, np.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 87 oraz 2025 r. poz. 1173.

w Hiszpanii i Portugalii, w przepisach ustawowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, ewentualnie dwóch dodatkowych wynagrodzeń (w połowie i pod koniec roku kalendarzowego). W Holandii i Włoszech obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia może wynikać z układów zbiorowych zawieranych z pracownikami, obowiązujących dla całych sektorów (w tym sektora kultury) lub dla poszczególnych podmiotów. Natomiast w niektórych państwach nie uregulowano kwestii wypłaty tzw. trzynastych pensji, ale pracownicy sektora publicznego mogą otrzymywać dodatki lub premie przyznawane na podstawie oceny ich pracy (np. na Łotwie). Poniżej omówiono rozwiązania przewidujące wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych lub innych dodatków do wynagrodzenia w wybranych państwach UE.

W Hiszpanii, co do zasady, wypłaca się pracownikom dwa dodatkowe wynagrodzenia w ciągu roku (*pagas extraordinarias*) – jedno na święta Bożego Narodzenia, a drugie w miesiącach letnich⁵. Ich wysokość i termin wypłaty ustalane są na podstawie układów zbiorowych lub w ramach porozumień zawartych między pracodawcą a przedstawicielami prawnymi pracowników. Przykładowo, w odniesieniu do pracowników podmiotów działających w obszarze kultury (muzyki i tańca), w państwowym układzie zbiorowym (art 16)⁶ przewidziano, że pracownicy otrzymują dwa dodatkowe wynagrodzenia w ciągu roku, wypłacane w czerwcu i grudniu. Jednocześnie strony mogą uzgodnić, iż dodatkowe wynagrodzenia będą płatne w dwunastu miesięcznych ratach (*pagas extraordinarias prorrateadas*).

W Holandii trzynaste wynagrodzenie (*13e maand*) nie jest regulowane w przepisach prawa⁷. Obowiązek przyznania trzynastego wynagrodzenia lub premii rocznej (*eindejaarsuitkering*) może natomiast wynikać z układów zbiorowych pracy. W Holandii układy zbiorowe pracy mogą obowiązywać dla całych sektorów lub dla poszczególnych podmiotów. W obszarze kultury obowiązuje np. Zbiorowy Układ Pracy dla Teatru i Tańca (*Caotoneel en Dans*)⁸, który ma zastosowanie do wszystkich zespołów teatralnych i tanecznych w Holandii. Układ nie przewiduje trzynastego wynagrodzenia, ale premię roczną w wysokości 400 euro, która może zostać zamieniona na 3 dodatkowe dni urlopu. Z kolei Układ Zbiorowy Pracy dla

⁵ Uprawnienie to przewidziano w odniesieniu do pracowników sektora publicznego w ustawie określającej statut pracowników w sektorze publicznym (tekst skonsolidowany ogłoszony w dekrete królewskim nr 5/2015): *Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público*, tekst w j. hiszpańskim: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719>; w odniesieniu do pozostałych pracowników – w ustawie określającej statut pracowników (tekst skonsolidowany ogłoszony w dekrete królewskim nr 2/2015): *Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores*, tekst w j. hiszpańskim: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 9 I 2026 r.].

⁶ *Resolución de 24 de marzo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España*, tekst w j. hiszpańskim: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-8673.

⁷ Informacje ze strony internetowej rządowego portalu business.gov.nl: <https://business.gov.nl/running-your-business/staff/payment-and-wages/13th-month-or-year-end-bonus-for-your-staff/>.

⁸ *CAO Toneel en Dans*, <https://caotoneelendans.nl/> (obecny układ zbiorowy trwa od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.).

Muzeów⁹ przewiduje premię roczną w wysokości 3,4% rocznego wynagrodzenia wypłacaną w grudniu.

Na Łotwie warunki wynagradzania pracowników sektora państwowego i samorządowego zawarto w ustawie o wynagradzaniu urzędników i pracowników instytucji państwowych i samorządowych¹⁰. W ustawie nie uwzględniono wypłacania tzw. trzynastej pensji. Zgodnie z art. 16 ustawy raz w roku urzędnikowi (pracownikowi) może zostać wypłacony dodatek, którego wysokość nie może przekroczyć 75% miesięcznego wynagrodzenia. Dodatek ten jest przyznawany na podstawie rocznej oceny działalności pracownika. Zapewnienie osobom pracującym w sektorze kultury konkurencyjnego wynagrodzenia stanowi element rządowego planu działań przyjętego 16 stycznia 2024 r.¹¹ Zgodnie z planem stopniowe podwyższanie wynagrodzeń pracowników państwowych instytucji kultury (co najmniej do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w administracji państwowej) ma być realizowane do 30 października 2026 r.

W Portugalii, zgodnie z art. 150 ustawy w sprawie ogólnego prawa pracy na stanowiskach publicznych¹², roczne wynagrodzenie podstawowe jest wypłacane w 14 miesięcznych ratach, przy czym dwie dodatkowe wypłaty dotyczą premii świątecznej (*subsídio de Natal*) i premii wakacyjnej (*subsídio de férias*). Premia świąteczna jest wypłacana w listopadzie jako dodatek do podstawowego miesięcznego wynagrodzenia (art. 151 ustawy), a premia urlopową jest wypłacana w czerwcu, poza przypadkami, kiedy nabycie odpowiedniego prawa do urlopu następuje później (art. 152 ustawy). Oba te świadczenia są wypłacane w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 2 ustawy, jej zakres obowiązywania obejmuje m.in. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach publicznych. Jednocześnie prawo do premii świątecznej i wakacyjnej przysługuje w Portugalii wszystkim pracownikom, niezależnie od sektora, na podstawie kodeksu pracy¹³. Zgodnie z art. 263 kodeksu premia świąteczna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia jest wypłacana pracownikowi do 15 grudnia każdego roku, a dodatek urlopowy, który zgodnie z art. 264 kodeksu należy wypłacić przed rozpoczęciem okresu urlopu, składa się z wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej minimalnemu okresowi trwania urlopu.

We Włoszech obowiązek przyznawania tzw. trzynastego wynagrodzenia został przewidziany w dekrete prezydenckim nr 1070/1960 w odniesieniu do pracowników sektora przemysłu¹⁴. Natomiast zasady przyznawania trzynastego wynagrodzenia

⁹ Museum CAO 2024 – 2026, 1 juli 2024 – 30 juni 2026, <https://museumvereniging.nl/wp-content/uploads/2025/02/Museum-cao-2024-2026-versie-februari-2025.pdf>.

¹⁰ Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Latvijas Vēstnesis, 199, 18.12.2009 z późn. zm., tekst w j. łotewskim: <https://likumi.lv/ta/id/202273>.

¹¹ Informacja na stronie internetowej łotewskiego Ministerstwa Kultury: <https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinats-valdibas-ricibas-plans-planotais-kulturas-ministrijas-atbildibas-jomas>.

¹² Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, ze zm., tekst w j. portugalskim: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2014-57466875>.

¹³ Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, ze zm., tekst w j. portugalskim: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475>.

¹⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 Norme per la disciplina del trattamento economico del lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, GU n.248 del 10-10-1960 -

rocznego (*tredicesima*) regulują przede wszystkim układy zbiorowe pracy. W przypadku sektora kultury zastosowanie znajduje Narodowy Układ Zbiorowy Pracy Federculture¹⁵, który obejmuje pracowników podmiotów działających w obszarze kultury m.in. takich jak muzea, teatry, kina, podmioty działające w obszarze muzyki i tańca. Zgodnie z tym układem zbiorowym trzynaste wynagrodzenie wypłacane jest pracownikom w grudniu każdego roku, przy czym jest ono równe indywidualnemu miesięcznemu wynagrodzeniu za ten sam miesiąc. Ponadto w miesiącu czerwcu wypłacane jest pracownikom czternaste wynagrodzenie równe indywidualnemu miesięcznemu wynagrodzeniu za ten sam miesiąc.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Projekt przewiduje dodanie nowego przepisu (art. 31e) w rozdziale 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zatytułowanym „Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury”, po przepisach art. 31 – art. 31d określających zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z zaprojektowanym art. 31e ust. 1 pracownikowi instytucji kultury przysługiwałaby nagroda roczna w wysokości 1/12 wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. W zaprojektowanym art. 31e ust. 2 przewidziano, że nagroda roczna przysługiwałaby pracownikowi, który pracował w instytucji kultury co najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych (art. 1 projektu).

Projekt wprowadza samodzielną nagrodę roczną, całościowo uregulowaną w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Z brzmienia zaprojektowanego przepisu wynika, że to świadczenie pracownicze miałoby charakter roszczeniowy. Zaproponowana nazwa nie odpowiada zatem ustaleniom orzecznictwa sądowego, w którym dotychczas poświęca się znaczną uwagę rozróżnieniu nagród i premii. Przyjmuje się, że różnica między nagrodą a premią polega na tym, że nagroda nie jest uzależniona od dopełnienia przez pracownika konkretnych warunków, a jej przyznanie zależy od uznania pracodawcy. Decydujące jest to, czy odpowiednie akty prawne lub umowa o pracę przewidują z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane (podlegające weryfikacji) przesłanki nabycia prawa do świadczenia lub przesłanki prowadzące do jego pozbawienia albo obniżenia (tak zwane reduktory). Jeżeli warunki (kryteria) przyznawania świadczenia są określone w sposób na tyle konkretny, aby mogły podlegać kontroli, to świadczenie ma charakter premii, a ich spełnienie jest źródłem praw pracownika do premii¹⁶. Wydaje się zatem, że projektowane świadczenie nie ma charakteru nagrody. Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy przewiduje obecnie art. 31 ust.

Suppl. Ordinario n. 2480, tekst w j. włoskim: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1960-07-28:1070>.

¹⁵ *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture*, https://www.federculture.it/wp-content/uploads/2023/02/CCNL_Federculture_2019-2021_sito.pdf (obecnie trwają negocjacje dotyczące odnowienia układu na okres do 2027 r.).

¹⁶ Zob. wyrok SN z 22 III 2022 r., sygn. akt I PSKP 73/21 i przywołane tam orzecznictwo

5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej („Pracownik instytucji kultury może otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.”).

Brzmienie zaprojektowanego art. 31e ust. 2 wywołuje wątpliwości, czy warunkiem nabycia prawa do świadczenia miałyby być praca przez kolejnych 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym czy łącznie, również w poprzednich latach i z przerwami, oraz czy chodzi o pracę w danej instytucji czy w rozmaitych instytucjach kultury. Projekt nie precyzuje również sposobu wyliczenia wynagrodzenia „otrzymanego” (por. art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). Sporne może być, czy należy uwzględniać jedynie wynagrodzenie zasadnicze, czy wynagrodzenie określone w art. 31 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej („Wynagrodzenie pracownika instytucji kultury składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę. Pracownik pełniący funkcje kierownicze otrzymuje dodatek funkcyjny”), a więc również dodatki do wynagrodzenia, oraz czy należy uwzględnić wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w art. 31a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Regulacji sposobu liczenia świadczenia, jakim byłaby nagroda roczna, nie obejmuje również rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy¹⁷.

Projekt nie przewiduje stosowania do nagrody rocznej przywoływanej w jego uzasadnieniu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, która jest bardziej szczegółowa (np. art. 4 tej ustawy wprowadza wyjątki od wymogu przepracowania 6 miesięcy – przykładowo przy pracy sezonowej). Jednak nie będzie podstaw do jej stosowania do pracowników instytucji kultury.

Projektowana ustawa w założeniu miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Założenie to nie zostanie zrealizowane.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁸. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu¹⁹.

2.

Opiniowany projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

¹⁷ Dz. U. z 2017 r. poz. 927.

¹⁸ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Daria Gosek-Popiołek)*, opinia BEOS z 27 XI 2025 r., BEOS-WPEiM-2481/25.

¹⁹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Daria Gosek-Popiołek) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 27 listopada 2025 r., BEOS-WPEiM-2482/25.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt ma przede mieć zastosowanie do pracowników publicznych instytucji kultury (państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich). Instytucje kultury rozumiane są tu jako teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji. Według stanu na koniec 2024 r. zatrudnienie w publicznych instytucjach kultury wynosiło łącznie 88,4 tys. osób pracujących na 80 891 etatach²⁰. Jest to najwyższy poziom zatrudnienia w latach 2019-2024. Najmniej osób zatrudnionych było w 2020 r. (niecałe 85 tys.), gdy aktywność instytucji ograniczyła pandemia COVID-19 (zob. Tabela 1).

Tabela 1. Zatrudnienie w publicznych instytucjach kultury latach 2019-2024

Rodzaj instytucji	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Państwowe instytucje kultury	9 670	9 948	10 040	10 610	Brak danych	Brak danych
Gminne instytucje kultury	55 259	54 333	54 397	54 582		
Powiatowe instytucje kultury	3 609	3 377	3 345	3 370		
Wojewódzkie instytucje kultury	17 974	17 257	17 889	17 977		
Ogółem	86 512	84 915	85 671	86 539	87 162	88 436

Źródło: Narodowe Centrum Kultury (2019-2022), korespondencja Ośrodka Statystyki Kultury w Krakowie (2023-2024).

Ponadto, ze względu na skutki finansowe wiążące się z przedłożonymi propozycjami zmian, projekt będzie oddziaływał na budżet państwa i budżety samorządowe i tym samym na podmioty je realizujące, w tym Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także władze wszystkich szczebli samorządowych (16 województw, 314 powiatów i 2479 gmin)²¹.

B. Wpływ na społeczeństwo

Kluczowym skutkiem projektowanej zmiany będzie zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia w instytucjach kultury, ponieważ wprowadzenie dodatku rocznego równowartości jednej miesięcznej pensji oznacza *de facto* podwyżkę o 8,3%. Proponowana zmiana przyczyni się do wzrostu motywacji do podejmowania i utrzymywania zatrudnienia w publicznych instytucjach kultury. Na motywację do pracy składa się wiele elementów, w tym takich jak m.in. poczucie satysfakcji, rozwoju, samorealizacja czy osiąganie celów, niemniej wyniki badań empirycznych potwierdzają, że kluczową rolę odgrywa wysokość wynagrodzenia²². Badania

²⁰ Dane udostępnione przez Ośrodek Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie jako najnowsze dostępne dane w przedmiotowej sprawie.

²¹ Por. Baza JST: Samorząd terytorialny w Polsce, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, <https://www.gov.pl/web/mswia/baza-jst>.

²² Ward, S., *Choosing Money Over Meaningful Work: Examining Relative Job Preferences for High Compensation Versus Meaningful Work*, „Personality and Social Psychology Bulletin”, Volume 50, Issue 7, <https://doi.org/10.1177/01461672231159781>.

pokazały, że blisko 90% badanych Polaków byłoby skłonnych zmienić pracę, gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie²³. Jest to ważna zmienna, ponieważ krajowy rynek pracy mierzy się z wyzwaniem tzw. odwróconej dywidendy demograficznej. Oznacza to spadek liczby osób w wieku produkcyjnym zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do reszty społeczeństwa. Kurczenie się populacji osób w wieku produkcyjnym²⁴ – przy założeniu utrzymania wzrostu gospodarczego – przełoży się na możliwość zmiany pracy wskazaną przez większość badanych. Dlatego można zakładać, że polityka wynagrodzeń będzie miała znaczenie w pokrywaniu wakatów. Jednakże warto zauważyć, że badania wykazały, że większość pracowników instytucji kultury godzi się na niesatysfakcjonujące wynagrodzenia, czerpiąc satysfakcję z możliwości pracy w materii kultury (kształtowanie odbiorców, wpływ na rozwój sektora kultury itp.)²⁵.

W latach 2019-2022 całkowite nakłady na wynagrodzenia brutto w badanych placówkach kultury (sprawozdanie F-02/dk) zwiększyły się o 22,9%, osiągając poziom blisko 5,9 mld zł. Najdynamiczniejszy przyrost płac odnotowano w instytucjach państwowych (32,9%), podczas gdy w jednostkach wojewódzkich i gminnych był on najniższy (21,6%). Mimo tych wzrostów, dynamika wynagrodzeń w sektorze kultury była o 6,1 p.p. niższa niż średnia dla całej gospodarki narodowej (29,0%). Może to oznaczać ryzyko odpływu pracowników z sektora kultury, gdzie zarobki w ostatnich latach nie rosły tak dynamicznie, jak średnio dla całego rynku pracy²⁶. Prezentowana w mediach percepcja swojej sytuacji finansowej wśród pracowników sektora kultury wskazuje na istotne poczucie deprywacji finansowej²⁷. W 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 8 157,57 zł, podczas gdy w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją było to 7 348,01 zł. Jest to o 809,56 zł mniej, co stanowi ok. 9%. Różnica jest szczególnie widoczna w odniesieniu do sektora publicznego, w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9 330,02 zł²⁸.

Utrzymanie atrakcyjności zatrudnienia w sektorze kultury ma istotne znaczenie, ponieważ publiczne instytucje kultury pełnią ważną funkcję społeczną ze względu na specyfikę swoich działań nakierowanych na ochronę kultury i dziedzictwa narodowego, co wspiera procesy identyfikacji skutkujące poczuciem tożsamości społecznej, kulturowej czy regionalnej i narodowej. Instytucje te także wykazują istotną rolę edukacyjną nakierowaną na różnorodne grupy odbiorców (np. dzieci i młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością). Jest to istotna

²³ 86,9% polskich pracowników jest gotowych odejść z pracy, jeśli wynagrodzenie nie wzrośnie, Jooble, 20 XI 2024 r., <https://pl.jooble.org/insights/869-polskich-pracownikow-jest-gotowych-odejsc-z-pracy-jesli-wynagrodzenie-nie-wzrosnie-badanie-jooble>.

²⁴ P. Kukołowicz, P. Leszczyński, J. Lubasiński, *Konsekwencje zmian demograficznych dla podaży pracy w Polsce*, Warszawa 2024, <https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2024/10/Podaz-pracy.pdf>.

²⁵ K. Bielaszka i in., *Zmiana kultury a kultura zmiany. Nowe sposoby funkcjonowania instytucji w czasie pandemii*, Wrocław 2021 oraz A. Góral, *Ludzie kultury – kim są i dlaczego pracują w publicznych instytucjach kultury*, [w:] G. Pol (red.), *Rocznik Kultury Polskiej 2023*, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2024, <https://sklep.nck.pl/pl/p/Rocznik-Kultury-Polskiej-2023-PDF/1029#pliki-do-pobrania>, s. 64-74.

²⁶ Zob. G. Pol (red.), *Rocznik Kultury Polskiej 2023*, op. cit., s. 16.

²⁷ K. Pruszkiewicz, *Michał pracuje w kulturze*, NOIZZ, 9 III 2025, <https://noizz.pl/spoleczenstwo/michal-pracuje-w-kulturze-na-kasie-w-markecie-zarabiam-wiecej/2tmcw00>.

²⁸ M. Ambroch, J. Gustyn, *Dział VIII. Wynagrodzenia*, w: *Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 2025, s. 248-259.

funkcja stabilizująca ład społeczny i harmonijne funkcjonowanie również innych instytucji państwowych. Tradycyjnie ich funkcjonowanie wynikało z mecenatu prywatnego (władcy, arystokracji czy później także bogatego mieszczaństwa)²⁹. Zmiany społeczno-polityczne XIX i XX wieku, polegające na ograniczeniu roli monarchii i upadku monarchii absolutnych, sprawiły, że zadania opieki nad kulturą przejęły rządy demokratyczne i instytucje publiczne (państwowe resorty, wydziały samorządowe). Po II wojnie światowej w Polsce i innych krajach bloku wschodniego państwo stało się jedynym mecenasem kultury, całkowicie przejmując finansowanie i kontrolę nad dziedzictwem kultury materialnej i nadzór nad aktualną twórczością artystyczną³⁰. Po 1989 r. mecenat państwowy został uzupełniony działalnością sponsoringową podmiotów prywatnych oraz organizacji pozarządowych³¹, jednak zasadniczy ciężar prowadzenia instytucji kultury nadal spoczywa na budżecie państwa oraz budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten postrzegany jest jako instrument budowania autorytetu państwa na arenie międzynarodowej, kształtowania wartości obywatelskich i patriotycznych, a także wspierania rozwoju turystyki oraz tzw. przemysłów kreatywnych³².

C. Konsultacje społeczne

W konsultacjach społecznych wzięło udział 285 osób, które przedstawiły 39 komentarzy do projektu. Komentarze sklasyfikowano według głównych wątków:

- sprawiedliwość płacowa³³ – pracownicy kultury czują się „gorsi” od innych pracowników sfery budżetowej (np. urzędników, nauczycieli), którzy mają prawo do „trzynastek”, a wprowadzenie nagród rocznych zniwelowałoby to poczucie; podkreślano, że pracownicy kultury posiadali kiedyś prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- nazewnictwo i charakter świadczenia³⁴ – sprzeciwiano się terminowi „nagroda roczna”, proponując zamianę na „dodatkowe wynagrodzenie roczne” lub „trzynastą pensję”; pojęcie „nagroda” kojarzyć się bowiem może z uznaniowością dyrekcji i brakiem pewności wypłaty; wskazywano na brak jasnych zasad naliczania świadczenia;
- sytuacja materialna i prestiż zawodu³⁵ – dostrzegano, że pensje w kulturze oscylują wokół płacy minimalnej, a dodatkowe wynagrodzenie byłoby wsparciem finansowym, które mogłoby zapobiegać rotacji kadr; wskazywano przy tym na dysproporcję między wysokim wykształceniem pracowników kultury a ich niskimi zarobkami;

²⁹ DeNora, T. *Beethoven and the Construction of Genius: Musical Politics in Vienna, 1792-1803*, Berkeley 1995; Weber, W. *Music and the Middle Class: The Social Structure of Concert Life in London, Paris and Vienna*, London 1975.

³⁰ Leśniewski A., *Modele polityki kulturalnej państwa polskiego 1944-2015*, praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, <https://researchportal.amu.edu.pl/info/phd/UAMe60f3f7e95c24ddcb7ac5c6a4594bc16>.

³¹ Ilczuk, D., *Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002; Ilczuk, D., *Sektor nonprofit w kulturze*, Instytut Kultury 1995.

³² Ilczuk, D. *Ekonomia kultury*, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

³³ ID ankiet: 92708, 92717.

³⁴ ID ankiety: 93281.

³⁵ ID ankiety: 93345.

- specyfika pracy w kulturze³⁶ – praca w kulturze często odbywa się w weekendy, święta i wieczory, co uzasadnia dodatkową gratyfikację, zwłaszcza, że dotyczy to pracy o charakterze misyjnym – wpływ na społeczeństwo (od przedszkolaków po seniorów) i rola w budowaniu tożsamości narodowej, a nawet odporności społecznej.

Wśród głosów sceptycznych dominowały argumenty o charakterze finansowym i systemowym. Podnoszono, że ustawa nałoży na jednostki samorządu terytorialnego dodatkowe obciążenia kosztowe, nie zapewniając jednocześnie adekwatnych źródeł finansowania zewnętrznego. Wskazywano również, że w warunkach kryzysu energetycznego, demograficznego i zbrojeniowego państwo nie może pozwolić sobie na wprowadzanie kolejnych sztywnych wydatków. Zauważono także, iż zamiast tworzenia dodatkowych świadczeń należałoby dokonać realnego podniesienia wynagrodzeń zasadniczych.

W toku konsultacji instytucjonalnych wpłynęły trzy opinie pochodzące od następujących podmiotów:

1. Główny Inspektor Pracy, w opinii którego prawo do nagrody rocznej nie określa, jakie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy mają być podstawą do naliczenia tej nagrody (tj. dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, nagrody jubileuszowe); ponadto wprowadza nierówne traktowanie pracowników, którzy przepracowali min. 6 miesięcy w stosunku do pracowników, którzy przepracowali mniej czasu;
2. NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że projekt nie zmieni nierówności strukturalnych w zakresie wynagrodzeń pracowników instytucji kultury; ponadto, z uwagi na brak dodatkowych środków na wynagrodzenia, spowoduje, iż organizatorzy wymuszają na podległych sobie dyrektorach redukcję środków na premie i nagrody itd., co będzie skutkowało przesunięciami budżetowymi ograniczającymi środki z dotacji celowej na remonty, na zakup urządzeń czy ogólnie rozwój oferty kulturalnej;
3. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej przesłał tabelę opinii urzędów marszałkowskich będących organizatorami dla instytucji kultury, które zwracały uwagę na potrzebę desygnowania dedykowanego budżetu na dodatkowe świadczenia dla pracowników oraz potrzebę podniesienia atrakcyjności zatrudnienia w instytucjach kultury, gdzie średnia wieku rośnie i brakuje chętnych do obsadzenia wolnych stanowisk.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Projektowane przepisy nie będą miały bezpośrednich skutków gospodarczych. Analizowany projekt nie wpływa na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość ani rynek pracy. Wnioskodawcy prognozują, iż przez zwiększenie wynagrodzeń pracowników kultury projekt będzie sprzyjać wzrostowi konsumpcji i tym samym może pośrednio wpłynąć na lokalnych przedsiębiorców (głównie z branż handlu detalicznego, usług drobnych, edukacji i rekreacji). Biorąc pod uwagę ogólną liczbę

³⁶ ID ankiety: 93361.

pracowników objętych proponowaną ustawą i geograficzne rozproszenie samorządowych instytucji kultury, można jednak sądzić, że ten oczekiwany wpływ na lokalną gospodarkę będzie raczej niezauważalny.

W odniesieniu do skutków gospodarczych w trakcie konsultacji społecznych nie wniesiono istotnych uwag.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawcy w DSR wskazują, że obowiązek wypłaty nagrody rocznej pracownikom instytucji kultury pociąga za sobą zwiększenie wydatków sektora finansów publicznych. Zmiana ta ma charakter stały, coroczny i obejmuje zarówno budżet państwa, jak i budżety jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku budżetu państwa chodzi o część budżetową ministra właściwego do spraw kultury oraz o państwowe instytucje kultury, które finansowane są z dotacji podmiotowych i celowych. Znacznie większa część skutków przypadnie jednak na jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i województwa, które są organizatorami zdecydowanej większości instytucji kultury w Polsce. Wnioskodawcy szacują skalę obciążenia wynikającego z tego obowiązku na ok. 560-600 mln zł rocznie. Z tej kwoty mniej więcej jedna szósta przypadnie na państwowe instytucje kultury finansowane z budżetu państwa, a pozostała część na jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce oznacza to wzrost wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego o kilka procent w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Wnioskodawcy uważają, że taka skala obciążenia nie wymaga tworzenia nowych źródeł dochodów publicznych ani zwiększania deficytu. W ich ocenie, środki na realizację projektowanej regulacji mogą zostać zapewnione w ramach istniejących limitów wydatków w działach budżetowych dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z odpowiednimi przesunięciami w planie finansowym jednostki. W szczególności w pierwszym roku obowiązywania ustawy część organizatorów instytucji (głównie jednostki samorządu terytorialnego) może potrzebować dokonać tymczasowych korekt planów finansowych, np. poprzez przesunięcia środków w ramach działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” lub z rezerw celowych przeznaczonych na wynagrodzenia. W kolejnych latach wydatek zostanie włączony w standardowy proces planowania budżetowego, a jego realizacja nie będzie wymagała dodatkowych źródeł finansowania. Wnioskodawcy podają, że w odniesieniu do budżetu państwa, skutki finansowe projektu zostaną pokryte ze środków przewidzianych w części budżetowej pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz z dotacji podmiotowych dla państwowych instytucji kultury, w ramach corocznego procesu planowania ustawy budżetowej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie nastąpi ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które w ostatnich latach wykazują stabilny wzrost, subwencji ogólnej, w ramach której samorządy posiadają autonomię w kształtowaniu struktury wydatków bieżących, oraz z przesunięć w planach finansowych instytucji kultury, bez konieczności pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

Ponadto Wnioskodawcy zauważają, że długofalowo koszt wypłaty nagrody rocznej pracownikom instytucji kultury może być w części kompensowany dzięki efektom zwrotnym w postaci zwiększonych wpływów z PIT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pochodzących od tych wypłat. W ostrożnym szacunku przyjmują, że ok. 10-15% wartości wypłat brutto stanowi efekt zwrotny do budżetu państwa. Tym samym pośrednim efektem projektu będzie wzrost dochodów budżetu państwa w tym zakresie oraz w ten sposób część wydatków zostaje naturalnie zrekompensowana w systemie finansów publicznych.

Można uznać, że w ujęciu ogólnym Wnioskodawcy w sposób właściwy opisują możliwe skutki finansowe projektu dla sektora finansów publicznych. Równocześnie jednak nie przedstawiają metodologii przyjętej do ustalenia rocznych kosztów wypłaty nagrody rocznej w instytucjach kultury. W tym kontekście istnieje ryzyko, że koszty wynikające z wypłaty nagrody rocznej pracownikom instytucji kultury zostały niedoszacowane. Zgodnie z wynikami finansowymi instytucji kultury w 2024 r. łączne koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń wyniosły 9 617,9 mln zł³⁷. Jeśli koszty te urealnić o przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w 2025 r. w porównaniu do 2024 r., – o 8,2%³⁸, to koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń instytucji kultury w 2025 r. można oszacować na kwotę 10 406,6 mln zł. Tym samym średnie miesięczne koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń instytucji kultury w 2025 r. wynosiłyby 867,2 mln zł. Kwota ta jednocześnie stanowiłaby koszt wypłaty nagrody rocznej pracownikom instytucji kultury w 2026 r. Kwota ta jest wyższa niż szacunek podany przez Wnioskodawców. Jeśli uwzględnić fakt, że według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. 12,7% pracowników instytucji kultury pracowało w instytucjach państwowych, a 87,3% w samorządowych³⁹, to koszt wypłaty nagrody rocznej pracownikom instytucji kultury w instytucjach państwowych wyniosłby 110,1 mln zł, zaś w instytucjach samorządowych – 757,1 mln zł. Tymczasem wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z budżetu państwa wyniosły 6 883,2 mln zł, w tym wydatki bieżące – 6 155,0 mln zł (w 2024 r.), a z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14 546,9 mln zł, w tym wydatki bieżące 11 405,2 mln zł (w 2024 r.)⁴⁰. Tym samym szacowana kwota z tytułu wypłaty nagrody rocznej pracownikom instytucji kultury w instytucjach państwowych mogłaby stanowić ok. 1,8% ogólnej kwoty wydatków bieżących budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, natomiast w przypadku jednostek samorządu terytorialnego relacja ta wyniosłaby 6,6%. Oznacza to, że obowiązek wypłaty nagrody rocznej pracownikom instytucji kultury w ramach wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego byłby większym obciążeniem dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie można też wykluczyć, że niektóre jednostki samorządu terytorialnego miałyby trudności w odpowiednim dofinansowaniu prowadzonych przez siebie instytucji kultury, tak aby te mogły wywiązać się z obowiązku wypłaty nagrody rocznej. Istnieje obawa, że niektóre z jednostek być

³⁷ Zob. *Wyniki finansowe instytucji kultury w 2024 r. Informacje sygnałne*, Główny Urząd Statystyczny, s. 4.

³⁸ Zob. Projekt ustawy budżetowej na rok 2026 (druk sejmowy nr 1749), Uzasadnienie, str. 22.

³⁹ Zob. *Wyniki finansowe instytucji kultury...*, op. cit., s. 3.

⁴⁰ Zob. *Kultura i dziedzictwo narodowe w 2024 r.*, Główny Urząd Statystyczny, s. 42-44.

może musiałyby w tym celu rezygnować z finansowania innych projektów kulturalnych i to nie tylko w perspektywie pierwszego roku wdrażania takiego obowiązku, ale również w dłuższym okresie.

W trakcie konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji z punktu widzenia skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

W wyniku przyjęcia projektu instytucje kultury będą zobowiązane do obliczania, dokumentowania i wypłaty dodatkowego świadczenia ze stosunku pracy – nagrody rocznej.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projekt przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia (nagrody rocznej) przysługującego pracownikom instytucji kultur w wysokości 1/12 wynagrodzenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który ono przysługuje, po przepracowaniu w instytucji kultury co najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Nie dookreślono sposobu liczenia uwzględnianego wynagrodzenia i stażu. Projekt nie przewiduje stosowania do nagrody rocznej przywoływanej w jego uzasadnieniu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Opiniowany projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w EKPC.

2. Skutki społeczne: Wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla ponad 88 tys. pracowników sektora kultury stanowi krok do zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia w instytucjach kultury. Realizacja projektu pozwoli na poprawę sytuacji materialnej tej grupy zawodowej i przyczyni się do częściowego zmniejszenia poczucia dyskryminacji względem innych grup sfery budżetowej.

3. Skutki gospodarcze: Projektowana regulacja nie wywoła skutków gospodarczych.

4. Skutki finansowe: Projekt będzie wywoływał skutki finansowe zarówno dla budżetu państwa, jak i budżetów samorządowych w zakresie finansowania zadań z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego. Koszty wypłaty nagrody rocznej pracownikom instytucji kultury dla sektora finansów publicznych mogą okazać się wyższe niż szacowane przez Wnioskodawców.

5. Rozwiązania zagraniczne: W państwach członkowskich UE przyjęto zróżnicowane rozwiązania w zakresie wypłacania pracownikom instytucji kultury dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. trzynastych pensji). W niektórych

państwach w przepisach ustawowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia lub dwóch dodatkowych wynagrodzeń (np. w Hiszpanii i Portugalii). W części państw obowiązek wypłaty dodatkowego wynagrodzenia może wynikać z układów zbiorowych zawieranych z pracownikami (np. w Holandii i we Włoszech). Natomiast w części państw nie uregulowano kwestii wypłaty tzw. trzynastych pensji, jednak pracownicy w sektorze publicznym mogą otrzymywać dodatki lub premie przyznawane na podstawie oceny ich pracy (np. na Łotwie).

Autorzy:

Marcin Fryźlewicz, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Justyna Branna, Angelina Tazuszel, specjalistki w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr hab. Dorota Dzienisiuk, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Ziemowit Socha, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

Mirosław Gwiazdowicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/